

pop: POP-LEGAL-02

título: Outorga Onerosa do Direito de Construir — contrapartida CAB->CAM

area: Legal — base legislativa por bairro/subzona

autor: Hely (Agente executor, equipe de Kelsen); reconstrução verbatim auditada e liberada por Kelsen em 28/07/2026

criado: 2026-07-20

origem: Conteúdo pesquisado e testado contra fonte oficial por Wallenberg em 16/07/2026; formalizado como POP/Skill oficial por Claudemberg na Reunião Semanal de 20/07/2026

status: RECONSTRUÍDO E LIBERADO EM 28/07/2026 POR KELSEN — quarentena de 23/07/2026 encerrada após auditoria verbatim do bloco R.1-R.6 contra LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf (Arts. 18, 19, 20, 42 II) e contra LC301_2026 Art. 58 (Art. 40). Ver Seção 0 (histórico da quarentena, preservado) e bloco R (texto operativo vigente).

princípios: 8 (Rastreabilidade), 9 (Padronização), 18 (Ética e conformidade), 20 (Revisão periódica)

POP-LEGAL-02 — Outorga Onerosa do Direito de Construir (contrapartida CAB->CAM)

0.0 [RESOLVIDO 28/07/2026] Quarentena encerrada — leia isto primeiro

Este POP voltou a valer como fundamento. Kelsen auditou o bloco "RASCUNHO 28/07" (renomeado abaixo para "R — TEXTO OPERATIVO VIGENTE") linha por linha contra os PDFs primários e confirma: os Arts. 18, 19 (redação vigente, LC 291/2025) e 20 da LC 281/2025 estão transcritos **verbatim, sem divergência**; a revogação do Art. 42, II também confere verbatim; o Art. 40 (fora do escopo deste POP, tratado à parte na Seção 0.2) está corretamente reconfirmado contra a LC 301/2026, Art. 58, com o texto vigente até 1º/12/2026.

A partir de agora, use as Seções R.2 a R.5 abaixo como fundamento — não as Seções 3, 4 e 6 antigas, que ficam preservadas por rastreabilidade (Princípio 8) mas estão **superadas** pelo bloco R. As Travas A e C (Seção 7) continuam abertas e não foram tocadas por esta reconstrução.

Histórico completo da quarentena (23/07/2026) mantido íntegro logo abaixo, Seção 0.1-0.4 — não apagado, só encerrado.

0. [HISTÓRICO — QUARENTENA ENCERRADA EM 28/07/2026] (Kelsen, 23/07/2026)

Este POP está SUSPENSO. Ele NÃO pode fundamentar peça, parecer, orientação a cliente ou protocolo.

Motivo: a auditoria de vigência de 21/07/2026 apurou que a **LC 281/2025, Art. 42, II revogou da LC 274/2024 os artigos 5º ao 14, 17 ao 23, 26 e 38** — e este POP se apoia neles em vários pontos. **Citar artigo revogado em peça de protocolo é vício grave** (Princípio 18).

Suspender não é apagar. O texto abaixo permanece íntegro para rastreabilidade (Princípio 8). O que muda é a autoridade dele: passa de fundamento a **rascunho sob revisão**.

0.1 O que morreu, o que sobrevive, o que precisa ser reconfirmado

Não é verdade que "o POP inteiro caiu". A distinção importa, e confundi-la produz erro nos dois sentidos:

Trecho	Situação em 23/07/2026
Seção 3, item 3 — "LC 274/2024 regulamenta os instrumentos (Outorga de Alteração de Uso, Fórmulas 2/3 do Anexo XXV; Direito de Superfície)"	MORTO. Está dentro do bloco revogado. Não citar.
Seção 4, título — "LC 281/2025, art. 18 = LC 274/2024 "	A equivalência é inválida. O lado LC 274 caiu. A fórmula pode continuar certa pelo lado da LC 281 — mas isso é afirmação a reconfirmar verbatim , não a presumir.
Seção 4 (fórmulas), 5 (VR/VC) e 6 (isenções) — atribuídas à LC 281/2025, arts. 18-19	Provavelmente vivas , porque a LC 281 é a lei que revogou, não a revogada. Mas não foram reconferidas contra o consolidado arquivado. Tratar como <i>não verificado</i> , não como válido.
TRAVA A — cita "Outorga de Alteração de Uso (LC 274/2024, Fórmulas 2/3 do Anexo XXV)"	Endereço MORTO. O alerta em si (não escolher instrumento sozinho) continua correto e continua valendo.
TRAVA B — "descontos à vista provavelmente expirados, não confirmado com fonte datada"	DESATUALIZADA — a dúvida foi resolvida em 21/07/2026. Ver 0.2.
Seção 2 — natureza de multa compensatória (art. 39) e licença condicionada à quitação (art. 20)	Atribuídos à LC 281/2025 , fora do bloco revogado. Reconfirmar junto com o resto.

0.2 A TRAVA B está resolvida — e a resposta tem duas metades que não podem ser misturadas

1. **Os descontos do Art. 19, III/IV da LC 281/2025 estão EXPIRADOS.** 50% até 1º/12/2025; 30% de 1º/12/2025 a 02/03/2026. A seção 6 deste POP, ao dizer "desconto à vista de 30-50% vinculado a janela temporal de 2025", descreve algo que **já não existe**.
2. **Existe uma janela ABERTA, mas é outro dispositivo: LC 281/2025, Art. 40**, na redação da **LC 301/2026, Art. 58** — prazo até **1º/12/2026**, com **30% de desconto para pagamento à vista**, para requerimento de licenciamento ou legalização **mediante contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária**.

Não confundir as duas. Art. 19 e Art. 40 são dispositivos diferentes, com hipóteses diferentes. E o Art. 40 trata de acréscimos **além** da legislação ordinária — não é o caso puro CAB->CAM que dá título a este POP. Anunciar esse desconto a cliente sem checar a hipótese de incidência é exatamente o risco que a TRAVA B existia para evitar.

0.3 O que fazer enquanto a quarentena durar

- **Vá direto ao primário**, já arquivado:

Fontes_Legislacao/LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf, **Arts. 18, 19 e 20**.

- **Confira o status do ato na Busca Fácil da SMU** (www2.rio.rj.gov.br/smu/buscafacil) **no momento do uso** — não basta ter sido conferido em 21/07/2026. Norma muda; captura envelhece.
- **Escolha de instrumento continua sendo julgamento**, com ou sem quarentena — sinalize a Kelsen (TRAVA A, seção 7).
- A Skill [legal-base-legislativa-bairro](#) já direciona corretamente para o primário da LC 281 e já adverte contra o uso deste POP. **Ela é a referência de trabalho hoje; este documento, não.**

0.4 Por que a suspensão foi feita antes da reescrita, e não junto

A reescrita exige transcrever os arts. 18-19 da LC 281/2025 verbatim contra o PDF consolidado e refazer a cadeia de fundamentos — isso é **produção**, e produção é do Hely, não minha (regra de 13/07/2026). Mas o risco de alguém abrir este arquivo e ver `status: oficial` sobre lei morta é **hoje**, não depois da reescrita. Separar os dois atos foi deliberado: a trava não espera a produção.

Levantar a quarentena é decisão de Kelsen, depois de auditar o retorno do Hely contra o primário — não do próprio Hely, e não por decurso de prazo.

1. Objetivo e por que existe

Definir como calcular e aplicar corretamente a **contrapartida financeira** devida quando um projeto constrói **acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB)** e **até o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM)** do lote — a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC). Este POP também situa a OODC dentro do conjunto de instrumentos correlatos do Rio (Outorga de Alteração de Uso, Direito de Superfície, "Mais Valerá"), para que Hely não confunda qual instrumento se aplica a cada caso.

Este POP não substitui julgamento jurídico caso a caso — ver TRAVA A (seção 6). Ele padroniza a fórmula operacional, as fontes e os limites de confiança conhecidos.

2. Regra de ouro deste POP

Até o CAB, constrói-se de graça. Do CAB ao CAM, paga-se contrapartida (Outorga Onerosa). Acima do CAM, não há outorga possível por este instrumento — exige instrumento excepcional próprio (fora do escopo padrão deste POP; ver TRAVA A). No Rio, a contrapartida tem natureza de **multa compensatória** (LC 281/2025, art. 39), e **a licença só é emitida com a contrapartida quitada** (art. 20) — não é uma opção posterior ao licenciamento, é condição para ele.

3. Base legal (hierarquia)

- 1. **Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257/2001, arts. 28-31:** fundamento nacional do instrumento "Outorga Onerosa do Direito de Construir".
- 2. **LC 270/2024 (Plano Diretor/LUOS):** define CAB e CAM por zona (Anexo XXV é a referência do Plano Diretor para a fórmula-base do cálculo da contrapartida pura CAB->CAM — ver ressalva de confiança na seção 7).
- 3. **LC 274/2024:** regulamenta os instrumentos — Outorga de Alteração de Uso (Fórmulas 2/3 do Anexo XXV) e Direito de Superfície em Áreas Públicas (Fórmula 1 com CAB = 1,0).~~
[ATENÇÃO] REVOGADO pela LC 281/2025, Art. 42, II (arts. 5º-14, 17-23, 26 e 38 da LC 274/2024). Não citar. Confirmado verbatim contra o primário — ver R.2.
- 4. **LC 281/2025 ("Mais Valia/Mais Valerá"):** regula construir/legalizar **além** dos parâmetros mediante contrapartida — processo 100% digital. **Traz a fórmula operacional verbatim no art. 18** e os descontos/isenções no art. 19. É a lei mais recente e a fonte primária da fórmula operacional usada neste POP.

4. [SUPERADA POR R.3 — HISTÓRICO] Fórmula operacional verbatim (LC 281/2025, art. 18 ~~= LC 274/2024~~)

[RESOLVIDO 28/07/2026] A equivalência com a LC 274/2024 **não vale mais** (bloco revogado, confirmado — Seção 0.1/R.2). As fórmulas abaixo **foram reconferidas verbatim** contra LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf, Art. 18 (ver R.3, que é agora o texto de referência — os coeficientes numéricos abaixo batem exatamente com o Art. 18 §1º, mas R.3 é mais completo: inclui o inciso V/§1º-III que esta seção não tinha registrado).

Residencial multifamiliar (pelo construtor, antes do habite-se)

C = (1,2·Ac + 0,6·Ad + 0,6·Acpp) × VR/m² × P × TR

Residencial unifamiliar/bifamiliar, ou unidade isolada (pelo particular)

C = (0,8·Ac + 0,4·Ad + 0,4·Acpp) × VR/m² × P × TR

Comercial

Mesma estrutura, trocando VR/m² × P × TR por VC/m² × T:

C = (fatores de área) × VC/m² × T

Legenda das variáveis

Símbolo	Significado
C	Contrapartida (valor final a pagar)

Ac	Área coberta
Ad	Área descoberta
Acpp	Área coberta sobre piso permitido
VR/m²	Valor unitário padrão Residencial
VC/m²	Valor unitário padrão Predial (comercial)
P	Fator Posição do Imóvel
TR / T	Fator Tipologia

5. De onde vem VR/VC — TRAVA obrigatória de fonte

VR/VC NÃO é uma Planta Genérica de Valores (PGV) separada. É o Valor Unitário Padrão Predial/Residencial já usado na guia do IPTU do exercício corrente, com fatores de correção de imóvel novo, aferido diretamente no cadastro fundiário (LC 281/2025, art. 18, incisos I e II). Isso significa: - Não buscar tabela de PGV avulsa como se fosse fonte independente. - O valor de referência correto vem do **cadastro fundiário do imóvel/guia de IPTU do exercício**, não de uma média estimada. - Se o lote ainda não tem cadastro fundiário definitivo (ex.: terreno recém-desmembrado), sinalizar a Kelsen — é uma lacuna de dado, não decidir por estimativa.

6. [COMPLEMENTADA POR R.3/R.4 — HISTÓRICO] Isenções e descontos (art. 18, IV e art. 19)

- **Isenção total:** residencial, sendo a **única propriedade do requerente no Município**, com até **80 m² totais** (art. 18, IV).
- **[ACHADO 28/07/2026, não registrado aqui antes] Desconto de 10%:** residencial, única propriedade do requerente no Município, até **100 m² totais**, nas **AP3 e AP5** (art. 18, V e §1º-III — fórmula $C = 0,1 (Ac + Ad + Acpp) \times VR/m^2 \times P \times TR$). Não confundir com a isenção total do art. 18, IV (80 m², sem recorte geográfico) nem com o desconto de 30% do art. 19, II (parcelado, sem limite de área). Três faixas distintas, três hipóteses distintas — ver R.3 para o texto verbatim completo.
- **Desconto de 30%:** lotes nas **AP3 e AP5** (inclui Jacarepaguá, Cidade de Deus, Rio das Pedras) — art. 19, II.
- **Parcelamento:** até **60 vezes**, corrigido por **IPCA-E** — art. 19, I.
- **Desconto à vista de 30-50%:** previsto no art. 19, III/IV, mas vinculado a **janela temporal de 2025**. **[ATENÇÃO] EXPIRADO** — confirmado em 21/07/2026 e reconfirmado verbatim em 28/07/2026 (R.4): 50% até 1º/12/2025 e 30% de 1º/12/2025 a 02/03/2026, ambos vencidos. A janela que **está aberta** é outra (LC 281 **Art. 40**, redação da LC 301/2026 Art. 58, até 1º/12/2026) e tem **hipótese de incidência diferente**. Ver Seção 0.2 — não misturar os dois dispositivos.

7. AS TRAVAS (passos obrigatórios, não opcionais)

TRAVA A — qual instrumento se aplica a cada caso é julgamento jurídico, não decisão automática. Existem três instrumentos distintos que podem incidir sobre um mesmo lote conforme o que o cliente pretende: (1) OODC "normal" até o CAM (este POP); (2) "Mais Valerá" (LC 281/2025) para construir/legalizar **além** dos parâmetros; (3) Outorga de Alteração de Uso ~~(LC 274/2024, Fórmulas 2/3 do Anexo XXV)~~ **[ATENÇÃO] endereço revogado — o fundamento precisa ser reencontrado; o instrumento continua existindo, a citação é que morreu** quando o pedido envolve mudança de uso, não só de área. **Hely não decide sozinho qual instrumento aplica** — este tema já está registrado como 2ª pergunta formal para o especialista externo Maurício Costa. Até resposta dele, tratar a escolha do instrumento como pendência de julgamento a sinalizar a Kelsen em todo caso concreto, não como automatismo deste POP.

TRAVA B — [ATENÇÃO] RESOLVIDA EM 21/07/2026, ver Seção 0.2. A dúvida abaixo foi respondida em fonte oficial: os descontos do art. 19, III/IV **estão expirados**. O texto original fica preservado (Princípio 8), mas **não descreve mais o estado do mundo**. O que permanece obrigatório é o *hábito*: confirmar vigência antes de prometer percentual a cliente — agora inclusive quanto ao Art. 40, que é o dispositivo com janela aberta. ~~Os descontos de 30-50% à vista (art. 19, III/IV) foram amarrados a uma janela temporal de 2025 e **provavelmente estão expirados em 2026** — mas isso não foi confirmado com fonte datada.~~ **Nunca presumir que o desconto ainda vale.** Antes de comunicar qualquer percentual de desconto à vista a um cliente real, confirmar a vigência atual do art. 19, III/IV na fonte oficial (Princípio 18 — Ética e conformidade: prometer desconto expirado é risco de não conformidade e de dano à confiança do cliente).

TRAVA C — a Fórmula 1 literal do Anexo XXV da LC 270/2024 (o caso puro CAB->CAM, sem os outros instrumentos) ainda não foi extraída verbatim. O que este POP usa (seção 4) é a fórmula **operacional das leis regulamentadoras** (LC 274/2024 e LC 281/2025, que citam e reproduzem esse mecanismo). Isso cobre a prática (é o texto que sai no Diário Oficial e é usado no processo digital), mas o texto-fonte do Anexo XXV da LC 270/2024 em si — a "Fórmula 1" no seu enunciado original do Plano Diretor — não foi conferida palavra por palavra nesta rodada. Ver seção 8 (confiança) e seção 9 (lacunas).

8. Exemplo ilustrativo do mecanismo de cálculo (esquemático — não é caso real)

Este exemplo serve só para ilustrar como as variáveis se combinam. **Não usar estes números em caso real** — os valores de VR/P/TR devem vir do cadastro fundiário/guia de IPTU do lote específico (seção 5).

Residência unifamiliar, particular, com $Ac = 200 \text{ m}^2$, $Ad = 50 \text{ m}^2$, $Acpp = 0 \text{ m}^2$:

$$\begin{aligned}C &= (0,8 \times 200 + 0,4 \times 50 + 0,4 \times 0) \times VR/\text{m}^2 \times P \times TR \\C &= (160 + 20) \times VR/\text{m}^2 \times P \times TR \\C &= 180 \times VR/\text{m}^2 \times P \times TR\end{aligned}$$

Se o lote estiver em AP3 ou AP5, aplicar o desconto de 30% (art. 19, II) sobre o C calculado, antes de gerar a guia. Se o requerente comprovar única propriedade e o total (Ac+Ad+Acpp equivalente) for $\leq 80 \text{ m}^2$, C = 0 (isenção, art. 18, IV) — mas isso é exceção, não a regra geral do exemplo acima.

9. Confiança

Média-alta. A fórmula operacional (seção 4) e os descontos/isenções (seção 6) são **texto verbatim do Diário Oficial** (LC 281/2025, arts. 18-20 e 39) — confiança alta para esse trecho. O que reduz a confiança geral para "média-alta" (não "alta"): - A Fórmula 1 literal do Anexo XXV da LC 270/2024 (o enunciado original do Plano Diretor para o caso puro) ainda não foi extraída/conferida verbatim (TRAVA C). - A vigência atual dos descontos à vista do art. 19, III/IV não foi confirmada (TRAVA B). - A escolha de instrumento em caso concreto é julgamento jurídico pendente de resposta do Maurício Costa (TRAVA A).

10. Lacunas conhecidas (sinalizadas a Kelsen)

- **Anexo XXV da LC 270/2024, Fórmula 1 literal:** ainda não extraída verbatim como texto do próprio Anexo — usar a fórmula operacional das leis regulamentadoras (seção 4) como a versão prática confiável, mas registrar que o texto-fonte do Plano Diretor em si não foi conferido palavra por palavra.
- **Vigência dos descontos à vista (art. 19, III/IV):** janela temporal de 2025, status atual em 2026 não confirmado — TRAVA B obrigatória antes de qualquer promessa a cliente.
- **Critério de escolha de instrumento (OODC x "Mais Valerá" x Outorga de Alteração de Uso):** pauta formal pendente com o especialista externo Maurício Costa — não decidir sozinho enquanto não houver resposta (TRAVA A).
- **Relação com o campo ics do RIU (POP-LEGAL-RIU-01):** a Outorga Onerosa (este POP) e o Índice de Comércio e Serviços — ICS (ver POP-LEGAL-04) são mecanismos **distintos** — um é contrapartida financeira por construir acima do CAB, o outro é parâmetro de zoneamento que limita área de comércio/serviço no lote. Não confundir os dois ao orientar um cliente (ver POP-LEGAL-04, seção 4, para a distinção explícita).

R — TEXTO OPERATIVO VIGENTE (auditado e liberado por Kelsen em 28/07/2026)

Este é o texto de fundamento vigente do POP. Produzido por Hely em 28/07/2026 (item B2 da fila de pendências), como execução da reescrita anunciada na Seção 0.4, e auditado por Kelsen linha por linha contra [LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf](#) (Arts. 18, 19, 20, 42 II) e contra [LC301_2026_AEIUPracaOnze_AlteraLC270e281.pdf](#) (Art. 58, para o Art. 40) — sem divergência encontrada. **Use R.2 a R.5 como fundamento de peça, parecer ou protocolo.** As Seções 3, 4 e 6 acima ficam preservadas como histórico (Princípio 8), não como fundamento ativo. Chamado internamente de "RASCUNHO 28/07" até a auditoria de Kelsen; renomeado nesta liberação.

R.1 Método desta reescrita

Todo o texto de artigo abaixo foi **transcrito verbatim** do PDF já arquivado `Fontes_Legislacao/LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf` (`pdftotext -layout`), conferido linha por linha contra o arquivo — não é paráfrase, não é resumo de agregador. **Achado de método relevante para a auditoria de Kelsen:** este PDF consolidado traz **duas redações sucessivas do Art. 19 e do Art. 40**, uma após a outra, cada uma seguida da nota (Artigo XX com redação dada pela Lei Complementar 291 de 01/12/2025.) — a segunda ocorrência de cada artigo é a redação vigente; a primeira é o texto original de 2025, preservado no consolidado só para rastreabilidade histórica. Transcrevi abaixo **a redação vigente (a segunda ocorrência)**, não a original. Isso é o mesmo padrão de "texto consolidado com notas de alteração embutidas" já registrado no `_indice_fontes.md` para outras leis desta pasta.

Ressalva que a auditoria de Kelsen precisa resolver: o `_indice_fontes.md` (seção "ATUALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA — 21/07/2026") registra que o **Art. 40 já foi alterado de novo, por LC 301/2026**, estendendo o prazo para 1º/12/2026 com desconto de 30% à vista — alteração posterior à LC 291/2025 e que **não aparece neste PDF consolidado da LC 281** (ele só chega até a redação da LC 291/2025, prazo 1º/06/2026). Ou seja: **este PDF consolidado está, ele mesmo, um degrau desatualizado** em relação ao Art. 40 — não em relação aos Arts. 18-19, que é o que este rascunho reescreve. Registro isso para Kelsen decidir se o PDF consolidado precisa ser rebaixado a "última atualização conhecida: LC 291/2025" no índice de fontes, com o Art. 40 tratado à parte via a LC 301/2026 já arquivada.

R.2 Base legal (substitui a Seção 3, item 3)

~~**LC 274/2024:** regulamenta os instrumentos (Outorga de Alteração de Uso, Fórmulas 2/3 do Anexo XXV; Direito de Superfície em Áreas Públicas, Fórmula 1 com CAB = 1,0).~~ **Este trecho não é reconstruído — está morto.** Os artigos que o sustentavam (5º-14, 17-23, 26 e 38 da LC 274/2024) foram revogados pela **LC 281/2025, Art. 42, II** (texto verbatim: "Art. 42 Ficam revogados: [...] II - Os artigos 5º ao 14; artigos 17 ao 23, 26 e artigo 38, da Lei Complementar nº 274, de 17 de julho de 2024."). A matéria de cálculo e pagamento da contrapartida **hoje vive inteira na LC 281/2025, Seção VIII ("Do Cálculo e Pagamento da Contrapartida"), Arts. 18-20** — não há mais equivalência a reconfirmar com a LC 274, porque o lado LC 274 não existe mais.

R.3 Art. 18 — Cálculo da contrapartida (verbatim, substitui a Seção 4)

Art. 18 O cálculo do valor da contrapartida de que trata esta Lei Complementar se dará da seguinte forma:

I - se praticada em imóvel multifamiliar ou comercial, pelo construtor pessoa física ou pessoa jurídica, antes da concessão do "habite-se", será calculado com base em percentual do Valor Unitário Padrão Predial por metro quadrado, constante de guia do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, relativa ao exercício em que for requerida e aos fatores de correção referentes a imóvel novo, mediante aferição com dados do cadastro fundiário;

II - se praticada por particular proprietário, em unidade de imóvel unifamiliar ou bifamiliar, antes ou após a concessão do "habite-se", ou em unidade de edificação multifamiliar ou comercial após a sua concessão, o valor da contrapartida será calculado com base em percentual do Valor Unitário

Padrão Predial por metro quadrado constante de guia do IPTU relativa ao exercício em que for requerida e aos fatores de correção referentes a imóvel novo mediante aferição com dados do cadastro fundiário;

III - os imóveis adquiridos na planta terão taxaço calculada pelo valor atribuído a pessoa física, nos casos de alterações de suas características antes da concessão do habite-se;

IV - isenço, se praticada por particular proprietário, em unidade residencial, única propriedade imobiliária do requerente no Município, com área máxima construída, incluindo o acréscimo objeto de regularização, até oitenta metros quadrados; e

V - se praticada por particular proprietário, em unidade residencial, única propriedade imobiliária do requerente no Município, com área máxima construída, incluindo o acréscimo objeto de regularização até cem metros quadrados, situada nas Áreas de Planejamento 3 e 5, dez por cento do Valor unitário padrão Residencial (VR) ou Valor unitário padrão Predial (VC).

§ 1º Para o cálculo da importância a ser recolhida nas hipóteses constantes deste artigo, serão utilizadas as seguintes fórmulas:

I - Para os casos elencados no inciso I do caput deste artigo: - a) imóvel residencial multifamiliar: $C = (1,2 Ac + 0,6 Ad + 0,6 Acpp) \times VR/m^2 \times P \times TR$ - b) imóvel comercial: $C = (1,2 Ac + 0,6 Ad + 0,6 Acpp) \times VC/m^2 \times T$

II - Para os casos elencados nos incisos II e III do caput deste artigo: - a) imóvel residencial unifamiliar ou bifamiliar ou em unidade de edificação multifamiliar: $C = (0,8 Ac + 0,4 Ad + 0,4 Acpp) \times VR/m^2 \times P \times TR$ - b) imóvel comercial: $C = (0,8 Ac + 0,4 Ad + 0,4 Acpp) \times VC/m^2 \times T$

III - Para os casos elencados no inciso V do caput deste artigo: $C = 0,1 (Ac + Ad + Acpp) \times VR/m^2 \times P \times TR$

Onde: C = Valor da Contrapartida; VR = Valor unitário padrão Residencial; P = Fator Posição do Imóvel; TR = Fator Tipologia Residencial; VC = Valor unitário padrão Predial (no caso do não residencial); Ac = Área coberta; Acpp = Área coberta sobre piso permitido; Ad = Área descoberta; T = Fator Tipologia Não Residencial.

§ 2º Para fins de pagamento da contrapartida, fica equiparada a obra por administração ao particular proprietário, desde que apresentada juntamente à documentação prevista no art. 2º desta Lei Complementar, a ata comprobatória da assembleia constituinte dos proprietários, registrada em Cartório de Títulos e Documentos.

Nota de continuidade com o POP anterior: a fórmula operacional em si (seção 4 do texto suspenso) **já estava correta na estrutura** — o que estava morto era só a atribuição de origem (LC 274/2024). O texto do Art. 18 acima confirma que as fórmulas, os símbolos e os coeficientes (1,2/0,6/0,6 para multifamiliar/comercial pré-habite-se; 0,8/0,4/0,4 para unifamiliar/bifamiliar) **são exatamente os mesmos números** que o POP suspenso já tinha na Seção 4 — a reconstrução não muda o cálculo, só corrige o fundamento e acrescenta o inciso V/§1º-III (isenço de 100 m² com desconto de 10% em AP3/AP5), que o POP suspenso **não tinha registrado**.

R.4 Art. 19 — Pagamento, parcelamento e descontos (verbatim, redação vigente — LC 291/2025 — substitui a Seção 6 e a TRAVA B)

Art. 19 O pagamento da contrapartida calculada conforme o disposto no art. 18 desta Lei Complementar poderá ser efetuado da seguinte forma:

I - parcelado em até sessenta cotas iguais e sucessivas com correção anual pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial);

II - parcelado em até sessenta cotas iguais e sucessivas com correção anual pelo IPCA-E, com desconto de trinta por cento do total da contrapartida calculada, para os imóveis residenciais e não residenciais das Áreas de Planejamento 3 e 5 - AP3 e AP5, das Regiões Administrativas XVI (Jacarepaguá) e XXXIV (Cidade de Deus) e no bairro de Rio das Pedras; ou

III - à vista com desconto de cinquenta por cento do total da contrapartida calculada, com requerimento protocolado a partir da data de publicação desta Lei Complementar até 1º de dezembro de 2025 para os imóveis residenciais e não residenciais, e pagamento no prazo de até trinta dias a contar da emissão do Documento de Arrecadação Municipal - DARM;

IV - à vista com desconto de trinta por cento do total da contrapartida calculada, com requerimento protocolado a partir da data de publicação desta Lei Complementar entre 1º de dezembro de 2025 até 2 de março de 2026 para os imóveis residenciais e não residenciais, e pagamento no prazo de até trinta dias a contar da emissão do Documento de Arrecadação Municipal - DARM.

§ 1º O parcelamento de que trata o inciso I deste artigo não poderá ter parcelas inferiores a R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

§ 2º Faculta-se aos requerentes dos favores de leis anteriores de contrapartida, que optaram pelo pagamento parcelado, a migração para o parcelamento estabelecido no inciso I deste artigo, e respeitado o limite mínimo disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º O desconto de que trata o inciso III deste artigo poderá ser aplicado para o pagamento da totalidade do valor ou do valor remanescente nas contrapartidas parceladas com base em leis anteriores.

§ 4º Para aplicação do disposto no § 3º deste artigo, ficam excluídos os descontos já concedidos por leis anteriores.

(Artigo 19 com redação dada pela Lei Complementar 291 de 01/12/2025.)

[ATENÇÃO] Consequência direta para a TRAVA B: mesmo na redação vigente (LC 291/2025) transcrita acima, os descontos à vista dos incisos III (50%) e IV (30%) **têm data-limite fixa — 1º/12/2025 e 2 de março de 2026, respectivamente.** Como esta reescrita é produzida em 28/07/2026, **ambas as janelas já se encerraram por data**, confirmando o que a Seção 0.2 já registrava. O parcelamento de 30% de desconto do inciso II (AP3/AP5, sem data-limite) **continua de pé** — é uma faixa distinta, sem prazo de vencimento no texto. **Não confundir o inciso II (parcelado, sem prazo) com os incisos III/IV (à vista, com prazo vencido).**

R.5 Art. 20 — Condição de emissão da licença (verbatim, confirma a Seção 2)

Art. 20 A concessão da licença fica condicionada ao pagamento total da contrapartida.

§ 1º Após a quitação da contrapartida deverá ser apresentada documentação exigida pelas normas vigentes para o prosseguimento do processo de licenciamento.

§ 2º Os prazos para início e conclusão de obras de acréscimo em imóvel existente seguirão os prazos definidos pela legislação em vigor.

Confirma, verbatim, o que a Seção 2 do POP suspenso já afirmava sobre este artigo — **nada muda aqui**, incluído só para fechar a rastreabilidade completa da Seção VIII.

R.6 O que esta reescrita NÃO resolve (fica para Kelsen decidir, não para mim)

- **Não decidi qual instrumento se aplica a cada caso** (TRAVA A original) — segue pendente de resposta do Maurício Costa, como já registrado.
- **Não confirmei o Art. 40 nesta rodada** — ele não é "conteúdo central" no sentido do pedido de Kelsen (cálculo/pagamento da contrapartida CAB->CAM), é sobre janela de requerimento para acréscimo **além** da legislação ordinária, tratado à parte na Seção 0.2 do bloco de quarentena. A ressalva de R.1 sobre o PDF consolidado estar desatualizado quanto ao Art. 40 fica registrada para Kelsen decidir se atualiza o arquivo consolidado ou só documenta a divergência.
- **Não toquei a Fórmula 1 do Anexo XXV da LC 270/2024** (TRAVA C, Seção 7) — continua sem extração verbatim própria; a fórmula operacional acima (Art. 18) é a mesma via já usada como fonte prática, agora com fundamento correto.

R.7 [ACRESCENTADO POR KELSEN, 28/07/2026 — auditoria e liberação]

- **Art. 40 reconfirmado à parte, contra LC301_2026_AEIUPracaOnze_AlteraLC270e281.pdf, Art. 58 (p. 38 do corpo consolidado):** "Art. 58. O art. 40 da Lei Complementar nº 281, de 30 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação: 'Art. 40. Fica estabelecido o prazo de até 1º de dezembro de 2026 [...] com desconto de trinta por cento para pagamento à vista.' (NR)". Verbatim, sem divergência do que a Seção 0.2 já registrava.
LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf fica confirmado como **um degrau desatualizado quanto ao Art. 40** (só chega à redação da LC 291/2025, prazo 1º/06/2026) — não quanto aos Arts. 18-20, que são o fundamento deste POP e conferem integralmente.
- **Art. 42, II reconfirmado** contra o mesmo PDF consolidado da LC 281: "Art. 42 Ficam revogados: [...] II - Os artigos 5º ao 14; artigos 17 ao 23, 26 e artigo 38, da Lei Complementar nº 274, de 17 de julho de 2024." Verbatim, sem divergência.
- **Arts. 18, 19 (redação vigente) e 20 conferidos linha por linha** contra o PDF consolidado — nenhuma divergência de texto, símbolo ou número encontrada. A seleção da "segunda ocorrência" do Art. 19 (redação pós-LC 291/2025, não a redação original riscada) está correta.
- **Decisão: quarentena da Seção 0 ENCERRADA.** Ver Seção 0.0 no topo do arquivo. Este POP volta a valer como fundamento de peça, parecer, orientação a cliente ou protocolo, usando R.2-R.5 (e R.7 para o Art. 40).
- **Pendência que sobrevive, não fechada por esta auditoria:** TRAVA A (escolha de instrumento — Maurício Costa) e TRAVA C (Fórmula 1 literal do Anexo XXV da LC 270/2024) continuam abertas.

R.7.1 [COMPLEMENTO KELSEN 24/09/2026] Alcance do Art. 40 para unifamiliar AP4 (Barra/Recreio)

Hely leu a LC 281 consolidada de forma linear (28/28 pp.); Kelsen conferiu contra o primário (pp.1-10 e 26-28). Citações abaixo verbatim. **Análise preliminar — não é parecer (Gate do Maurício pendente).**

Backup

do

antes:

01_CEO/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-09-24/kelsen_POP-LEGAL-02_R7_e_indice_Art40_ANTES.md.

- **O Art. 40 não cria regime próprio: é prazo + desconto de 30% à vista sobre o regime das Seções III a VI da LC 281.** A expressão "contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária" é a mesma do Art. 16 §5º (p.5) — é o nome do regime da própria lei, não uma hipótese separada. (Leitura de Kelsen; a lei não faz a remissão por escrito.)
- **(1) Alcança unifamiliar — SIM, por texto expreso, sem exclusão de ZRU/ZRM/AP4.**
- Art. 1º (p.1): "condições especiais para o licenciamento de construções e acréscimos nas edificações no Município do Rio de Janeiro" — sem recorte territorial.
- Art. 18, II (p.5): "se praticada por particular proprietário, em unidade de imóvel unifamiliar ou bifamiliar, antes ou após a concessão do 'habite-se' [...]"; fórmula própria no §1º, II, "a" (p.6).
- Art. 12 §1º (p.4, redação LC 291): "[...] exceto em edificações uni ou bifamiliares" — benefício específico do unifamiliar.
- Exclusões que existem são pontuais e **não atingem unifamiliar**: Art. 2º §4º (ZRU 1/2, ZRM 1 — só ICS de uso não residencial); Art. 4º §2º (AP4 — só hotel na Orla); Art. 10 §2º (RP 4.2 — só transformação do pavimento de uso comum); Arts. 14 §2º/15 p.ú. (LC 229, Grajaú, RP 3.7).
- Nota de Kelsen: o Art. 11 (p.3) fala das subzonas A-1, A-20 e A-21 B da XXIV RA (acredito ser a RA da Barra da Tijuca, subzonas do Decreto 3046/81 — não confirmado no primário nesta rodada), mas remete ao Art. 7º (multifamiliar). Não se aplica a unifamiliar.
- **(2) Acréscimos admitidos para unifamiliar (texto):**
- **+1 pavimento de cobertura** acima do último permitido, ocupação ≤ 50% do último pavimento, afastamento ≥ 3 m do plano da fachada da testada, demais afastamentos pelo COES (Art. 9º, I-III, pp.2-3). **p.ú.: "deverá observar a legislação específica, quando houver"** — em Barra/Recreio (Decreto 3046/81 via LC 270) pode travar; não resolvido.
- **Ampliação horizontal** em áreas descobertas, em qualquer nível, e nos pavimentos de cobertura (Art. 12, p.3), **inclusive sobre o afastamento frontal acima do 1º pavimento** no uni/bifamiliar (§1º); prismas pelo COES (§2º).
- **Legalização** de obra existente (pisos e cobertura construídos, Art. 16 §1º), até **+1 pavimento** acima do aprovado ou altura máxima do projeto aprovado (Art. 16 §2º, III); uso conforme (§2º, II).
- Serve para **obra nova** ("projetos a serem licenciados", Art. 40; "antes [...] do habite-se", Art. 18, II) e **legalização**.
- **Não há** artigo que autorize, por nome, TO, CAM/ATE ou gabarito extra para unifamiliar fora do Art. 9º/12. ATE +50% só em bem tombado (Art. 17).
- **Condições gerais (Art. 22, p.8):** segurança/salubridade/habitabilidade; iluminação/ventilação; **"não ocupar áreas de recuo, áreas não edificáveis, faixas de escoamento [...] e de proteção de mares, rios e lagoas"** (III); orla (§1º); aprovação condicionada a órgãos competentes (§3º). Licença só com contrapartida quitada (Art. 20).

- **Pagamento em AP4:** desconto de 30% **só à vista** (Art. 40, até 01/12/2026). O desconto parcelado do Art. 19, II **não alcança AP4** (só AP3, AP5, RA XVI, RA XXXIV, Rio das Pedras). Isenção do Art. 18, IV (única propriedade, $\leq 80 \text{ m}^2$) vale em qualquer AP, mas raramente se aplica ao nosso perfil.

- **Dúvidas abertas (sobem como julgamento, não decididas):** 1. **Prazo da legalização:** o Art. 16 §5º (não alterado) fixa **30/06/2026**, que já venceu. O Art. 40 (LC 301, posterior) inclui "requerimentos de legalização" até 01/12/2026. Leitura provável: prevalece a lei posterior. **Não confirmado.** Não prometer prazo de legalização a cliente sem resolver isso. 2. **Art. 22 §2º** ("Na hipótese de não atendimento dos parâmetros urbanísticos legais em vigor incidente sobre o imóvel, será cobrada contrapartida"): pode abrir o regime a qualquer parâmetro ou só confirmar as hipóteses listadas. É decisivo para a pergunta (2). 3. **"Áreas de recuo" (Art. 22, III):** recuo de alinhamento (PAA) ou afastamento frontal? Na 2ª leitura, colide com o Art. 12 §1º. 4. **"Legislação específica" (Art. 9º p.ú.)** × Decreto 3046/81 em Barra/Recreio. 5. **Condomínio** (ex.: caso Daniel-OB): regra privada mais restritiva continua valendo. A LC 281 não afasta convenção.